代號：74120
頁次：4－1

115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試試題

考 試 別：移民行政人員考試
等　　別：四等考試
類科組別：移民行政
科　　目：行政法概要
考試時間：1 小時 30 分　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50 分）

㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。
㈢本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、甲經營砂石堆置場，該堆置場作業程序領有原處分機關核發固定污染源操作許可證。主管機關於民國（下同）115 年 1 月 15 日 11 時許，派員至該堆置場外之另外一筆土地查核，此土地坐落於「特定農業區農牧用地」管制使用土地上，在未向農業單位申請許可的前提下，前述該員發現甲於系爭土地上堆置砂石混合物。經現場測量砂石混合物堆置量超出原限定的 3,000 立方公尺，原應另依規定申請取得固定污染源設置及操作許可證，甲卻逕行設置與操作，違反空氣污染防制法之規定。因此遭主管機關裁罰新臺幣 32 萬元罰鍰，並限期於 115 年 5 月 31 日前完成改善。甲主張，其已受到區域計畫法主管機關依法認定其行為違反了區域計畫法之規定而對之進行裁罰，如此形成其同時收到「空氣品質」與「土地使用」之行政管制的處罰。甲認為前述原處分機關之裁罰已然違反一行為不二罰之原則。試問：甲之主張是否成立？（25 分）

參考條文：

空氣污染防制法第 24 條：

I. 公私場所具有經中央主管機關指定公告之固定污染源，應於設置或變更前，檢具空氣污染防制計畫，向直轄市、縣（市）主管機關或中央主管機關委託之機關申請及取得設置許可證，並依許可證內容進行設置或變更。

II. 前項固定污染源設置或變更後，應檢具符合本法相關規定之證明文件，向直轄市、縣（市）主管機關或經中央主管機關委託之機關申請及取得操作許可證，並依核發之許可證內容進行操作。

區域計畫法：

第 15 條第 1 項：區域計畫公告實施後，不屬第十一條之非都市土地，應由有關直轄市或縣（市）政府，按照非都市土地分區使用計畫，製定非都市土地使用分區圖，並編定各種使用地，報經上級主管機關核備後，實施管制。變更之程序亦同。其管制規則，由中央主管機關定之。

第 21 條第 1 項：違反第十五條第一項之管制使用土地者，由該管直轄市、縣（市）政府處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並得限期令其變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀。

二、甲為某國立大學教授，經由該校提出申請書並列報近5年研究成果向國家科學及技術委員會（下稱國科會）申請獲准擔任其所補助專案研究計畫主持人。嗣經國科會審查甲所列之近5年研究成果中2篇論文部分內容雷同，卻未引註，涉有違反學術倫理之情事，經國科會提交學術倫理審議會認定屬實，構成「國科會學術倫理案件處理及審議要點」第3點第4款規定之違反學術倫理情形，國科會乃依同要點第12點規定，對甲予以停權1年,停權期間不得申請及執行國科會各項補助及獎勵案件，並通知甲。甲有所不服，認為國科會依據之審議要點所作出之決定，有牴觸依法行政原則之疑義。試問：審議要點之性質為何？甲之主張是否成立？（25分）

乙、測驗題部分：（50分）　　代號：2741

㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

㈡共25題，每題2分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

1 下列何者為私經濟行政？

Ⓐ機車行協助環保機關進行定檢　Ⓑ市立醫院收取掛號費

Ⓒ私立大學將學生退學　Ⓓ警察學校請求公費生償還公費

2 法律的適用不溯及既往原則，其法理基礎為下列何者？

Ⓐ比例原則　Ⓑ法安定性原則

Ⓒ公益原則　Ⓓ不正當聯結禁止原則

3 下列國際條約中，何者我國尚未定有施行法？

Ⓐ聯合國反貪腐公約　Ⓑ消除一切形式種族歧視國際公約

Ⓒ消除對婦女一切形式歧視公約　Ⓓ公民與政治權利國際公約

4 行政行為不得與法律相牴觸，為下列何種行政法的一般原理原則？

Ⓐ比例原則　Ⓑ法律保留原則　Ⓒ法律優位原則　Ⓓ平等原則

5 下列何者並非行政法成文法法源？

Ⓐ自治法規　Ⓑ法規命令　Ⓒ憲法法庭判決　Ⓓ國際條約

6 下列何者為公共用物？

Ⓐ警察使用的警械　Ⓑ高速鐵路的月台

Ⓒ已通車使用的公路橋梁　Ⓓ社會住宅的電梯

7 關於管轄權移轉之態樣，下列何者稱為委辦？

Ⓐ考選部將考試事務交由教育部辦理

Ⓑ文化部將文化獎助事務交由新北市政府文化局辦理

Ⓒ東吳大學將該校學生退學

Ⓓ新竹縣政府將汽車拖吊業務委由民間業者辦理

8 臺北市政府於羅斯福路口設置紅綠燈為何種行政行為？

Ⓐ執行行為　Ⓑ對人的一般處分　Ⓒ對物的一般處分　Ⓓ行政規則

9 下列對法規命令之敘述，何者錯誤？
㈠我國於憲法有明文規定禁止制定溯及既往之法令
㈡法規之適用原則上不溯及既往
㈢適用特別法優於普通法之原則
㈣適用實體從舊，程序從新之原則

10 下列何者非對人一般處分？
㈠因地層危險而命某一村落之住戶立刻遷移
㈡對於參與某一示威活動之多數人命令解散
㈢警察於交通路口以手勢指揮交通
㈣警察於交通尖峰時段為了紓解壅塞所採取之調撥車道

11 下列對行政程序重開之申請要件的敘述，何者錯誤？
㈠發生新事實或新證據者，但以如經斟酌可受較有利益之處分為限
㈡前述新證據不包括處分作成後始存在或成立之證據
㈢須遵守法定期間
㈣須處分之相對人及利害關係人方得申請

12 依實務見解，下列何者屬於行政契約？
㈠甲醫療院所與衛生福利部中央健康保險署締結全民健保特約
㈡乙清潔公司與某縣政府簽訂的縣政府大樓清潔契約
㈢丙與私立高中簽訂教師聘任契約
㈣丁與臺灣銀行簽訂助學貸款契約

13 行政罰法規定之裁罰，下列何者不屬之？
㈠拘役　㈡罰鍰　㈢公布姓名或名稱　㈣記點

14 關於行政規則的說明下列何者錯誤？
㈠地方政府也能訂行政規則　㈡無須法律授權
㈢均須刊登政府公報　㈣屬一般抽象的規定

15 下列處分何者為形成處分？
㈠既成道路的認定　㈡死亡證明的發給
㈢公務員的任命　㈣集會遊行的禁止

16 下列何者不屬行政執行法規定之直接強制方法？
㈠怠金　㈡扣留
㈢註銷證照　㈣解除占有、處置、使用或限制使用動產不動產

17 下列何者非屬訴願救濟之範圍？
㈠請求命駁回申請之機關為一定處分　㈡請求撤銷行政處分
㈢請求命怠為處分之機關為一定處分　㈣請求確認行政處分無效

18 人民申請補助金經駁回，於經訴願程序後，仍未獲救濟，應提起何種行政訴訟以求救濟？
㈠確認訴訟 ㈡撤銷訴訟 ㈢一般給付訴訟 ㈣課予義務訴訟

19 下列何者不屬高等行政法院地方行政訴訟庭之管轄事件？
㈠依行政訴訟法第 237 條之 18 提起之都市計畫審查程序
㈡交通裁決事件
㈢收容聲請事件
㈣適用行政訴訟法簡易訴訟程序之事件

20 依我國現行法規定，下列何者非訴願之先行程序？
㈠政府採購的申訴審議程序 ㈡大學法規定下的學生申訴程序
㈢專利法的申請再審查程序 ㈣土地徵收條例之復議

21 下列對公共設施之國賠責任的敘述，何者錯誤？
㈠公共設施委託民間團體管理時，因管理欠缺致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，由該民間團體負損害賠償責任
㈡於開放之山域、水域之自然公物內之設施，經管理機關已就使用該設施為適當之警告或標示，而人民仍從事冒險或具危險性之活動，得減輕或免除國家應負之損害賠償責任
㈢於開放之山域、水域之自然公物，經管理機關已就使用該設施為適當之警告或標示，而人民仍從事冒險或具危險性之活動，國家不負損害賠償責任
㈣就損害原因有應負責任之人時，賠償義務機關對之有求償權

22 依國家賠償法第 3 條規定，下列何者不成立國家賠償責任？
㈠區公所管理之公園步道破損使人跌倒
㈡國營台鐵公司車站樓梯止滑條翹起導致受傷
㈢高速公路因為下雨所導致坑洞因未即時填補致車輛受損害
㈣縣立美術館展品基座破損，展品傾倒壓傷遊客

23 甲、乙二人故意共同實施違反行政法上義務之行為，下列敘述何者正確？
㈠依其行為情節之輕重，分別處罰之
㈡不分情節輕重，受相同之處罰
㈢僅處罰教唆之人
㈣若處罰種類為罰鍰，甲乙共同承擔同一罰鍰處分

24 下列何者不屬行政罰法所謂罰鍰、沒入以外之「其他種類行政罰」？
㈠限期改善 ㈡吊扣駕照 ㈢警告 ㈣公布姓名

25 某縣政府對於轄區內違反使用分區管理的店家，採取斷水斷電的措施，請問是何種行政執行行為？
㈠即時強制 ㈡代履行 ㈢間接強制 ㈣直接強制